

SPECIFICKÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PŘEPRAVNÍCH SLUŽEB FLEEQUID®

Obsah

1

1. DEFINICE	1
2. PŘEDMĚT	2
3. ÚLOHA FLEEQUIDA	3
4. Předání a PŘIJETÍ ZAKÁZKY	3
5. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZCE A ODESÍLATELE	4
6. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ DOPRAVY	5
7. POPLATKY, PLATBY A ZÁLOHY	7
8. DODACÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST	8
9. POJIŠTĚNÍ	9
10. ZADRŽOVACÍ PRÁVO A PŘEDNOSTNÍ NÁROK	9
11. STÍŽNOSTI A SOUDNÍ SPORY	10
12. VYŠŠÍ MOC	11
13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ	12
14. JEDNOSTRANNÁ ÚPRAVA ZVLÁŠTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK	12
15. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A JURISDIKCE	12
16. KOMUNIKACE	13

1. DEFINICE.

Kromě dalších definic uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách“, které lze nalézt v příslušné části (<https://fleequid.com/it/terms-and-conditions>), které upravují platformu Fleequid Marketplace a které je třeba je chápat tak, jak jsou zde uvedeny a přepsány, mají pro účely těchto „Zvláštních obchodních podmínek“ níže uvedené pojmy následující význam:

- a) **„Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby“** nebo **„STCT“**: tyto Zvláštní obchodní podmínky upravují a řídí podmínky Přepravní služby Vozidel nabízené platformou Fleequid Uživatelům obecně. Převládající vztah mezi těmito STCT, jakýmkoli jinými Zvláštními obchodními podmínkami a/nebo Zvláštními aukčními podmínkami a/nebo jednotlivými smlouvami a Všeobecnými obchodními podmínkami platformy Fleequid Marketplace se řídí těmito posledně jmenovanými.
- b) **„Přepravní smlouva“**: smlouva, kterou se Dopravce zavazuje za úplatu přepravit jedno nebo více Vozidel z jednoho místa na druhé, přičemž přebírá odpovědnost za jejich bezpečné uchování a předání na dohodnutém místě, a to ve stanovené lhůtě a dohodnutým způsobem.“ Přepravní smlouvu může sjednat Speditér jménem Příkazce a může kromě přepravní služby předpokládat provedení vedlejších úkonů nezbytných pro její řádné provedení.
- c) **„Příkazce“**: Uživatel, ať už jako Kupující nebo Prodávající, který v rámci činností souvisejících s přípravou Aukce nebo po Úspěšné nabídce na Vozidlo na platformě Fleequid Marketplace uděluje přepravní zmocnění k uzavření Přepravní smlouvy a/nebo k provedení jedné či více doplňkových činností.
- d) **„Odesílatel“**: strana, která je v rámci Přepravní smlouvy sjednané Speditérem formálně označena jako odesílatel nebo nakladač Vozidla a která odpovídá za předání Vozidla Dopravci k provedení přepravy.“
- e) **„Speditér“**: strana pověřená úkolem sjednat Přepravní smlouvu a/nebo provést jednu či více vedlejších operací prostřednictvím přepravního mandátu.“ V této souvislosti je Speditérem zejména platforma Fleequid, zastoupená společností Adorea Srl, se sídlem Via Bizzarone, 43 – 22077 Olgiate Comasco (CO), daňový kód a DIČ 04114790134, zapsaná v obchodním rejstříku v Comu pod číslem 420825, e-mail info@fleequid.com, která je vlastníkem ochranné známky Fleequid®. Tento termín se může vztahovat i na jiné právnické osoby přidružené nebo určené společností Adorea S.r.l. pro prodej a koupi Vozidel, které budou sděleny a určeny v souladu s podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách.
- f) **„Dopravce“**: strana, která fyzicky provádí přepravu, ať už zcela nebo zčásti, nebo která výslovně přebírá prostřednictvím zvláštní dohody povinnost ji provést. V rámci Přepravní smlouvy se Dopravce zavazuje za úplatu přepravit Vozidla z jednoho místa na druhé a přebírá odpovědnost za jejich úschovu a předání na dohodnutém místě, a to v dohodnutém časovém rámci a dohodnutými způsoby.

2. PŘEDMĚT.

2.1 Tyto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby („STTC“) upravují podmínky, metody a pravidla platná pro službu přepravy vozidel nabízenou společností Fleequid prostřednictvím její platformy Marketplace Uživatelům, kteří mají postavení Příkazce, ať už jako Kupující nebo Prodávající, jakož i upravuje vztahy mezi Příkazcem, Speditérem, Dopravcem, Odesílatelem a jakoukoli jinou stranou zapojenou do realizace přepravy.

2.2 Tyto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby se vztahují na veškeré činnosti spojené s organizací, řízením a prováděním přepravy Vozidel, včetně jakýchkoli pomocných a doplňkových operací, prováděných Speditérem jménem Příkazce, jak je stanoveno v související Přepravní smlouvě.

2.3 Tyto Zvláštní obchodní podmínky doplňují a v případě čehokoli, co zde není výslovně upraveno, odkazují na Všeobecné obchodní podmínky platformy Fleequid Marketplace, na které se zde odkazuje a které jsou zde přepsány. V případě rozporu mezi Všeobecnými obchodními podmínkami a Zvláštními obchodními podmínkami mají přednost tyto Všeobecné obchodní podmínky, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak.

2.4 Souhlas Uživatele s těmito Zvláštními obchodními podmínkami přepravní služby („STTC“) představuje nezbytnou podmínku pro využívání přepravních služeb prostřednictvím platformy Fleequid Marketplace a rovněž je vyžadováno, aby si Uživatel, pokud tak již neučinil, přečetl Všeobecné obchodní podmínky platformy Fleequid Marketplace, porozuměl jim a souhlasil s nimi.

3. Úloha platformy FLEEQUID.

3.1 Fleequid působí výhradně jako speditér podle článků 1737 a násl. úprav občanského zákoníku a přebírá přepravní příkaz pro uzavření Přepravní smlouvy a/nebo pro provedení vedlejších operací.

3.2 Fleequid za žádných okolností nepřebírá roli dopravce, ani Vozidla přímo nepřepравuje vlastními prostředky ani s pomocí vlastního personálu. Fyzické provedení přepravy je svěřeno externím Dopravcům, které vybrala a jmenovala společnost Fleequid.

3.3 Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že Fleequid jedná výhradně jako organizátor přepravy a že veškerou odpovědnost týkající se samotného provedení přepravy nese výhradně odpovědný Dopravce.

4. UDĚLENÍ A PŘIJETÍ ZAKÁZKY.

4.1 Přepravní zakázka se považuje za udělenou společnosti Fleequid jako Speditérovi okamžikem, kdy Uživatel přijme tyto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby a potvrdí objednávku přepravy prostřednictvím platformy Fleequid Marketplace, případně jiným komunikačním prostředkem, pokud má písemnou formu.

4.2 Fleequid si vyhrazuje právo odmítnout převzetí zásilek zahrnujících vozidla nebo zboží, které nesplňují platné předpisy, postrádají požadovanou dokumentaci nebo jejichž charakteristiky znemožňují manipulaci a přepravu nebo ji činí nebezpečnou, jakož i v případě neposkytnutí nebo neúplného sdělení potřebných informací ze strany Příkazce nebo Odesílatele.

4.3 Není-li písemně dohodnuto jinak, společnost Fleequid nepřijímá zakázky týkající se Vozidel klasifikovaných podle platných předpisů jako nebezpečná ani jiných kategorií zboží vyžadujících specifické přepravní podmínky.

4.4 Přijetí zakázky společností Fleequid ji také dává právo svěřit fyzické provedení přepravy jednomu nebo více externím Dopracovatelům, vybraným podle kritérií profesionality a spolehlivosti. V takovém případě společnost Fleequid nepřebírá žádnou odpovědnost za fyzické provedení přepravy, které zůstává odpovědností určeného Dopracovatele.

4.5 Pokud po přijetí zakázky nastanou okolnosti, které způsobí, že je provedení přepravy nemožné, nebezpečné nebo neslučitelné s těmito Zvláštními obchodními podmínkami, může společnost Fleequid smlouvu vypovědět nebo přijmout nejvhodnější opatření k úschově, uskladnění nebo vrácení Vozidel a účtovat související náklady Příkazci.

5. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ PŘÍKAZCE A ODESÍLATELE.

5.1 Příkazce a Odesílatel zaručují, že veškeré informace, údaje a dokumenty poskytnuté společnosti Fleequid prostřednictvím platformy Marketplace nebo jinými písemnými prostředky jsou pravdivé, úplné a aktuální, a to zejména s ohledem na následující:

- a) identifikační údaje a údaje o dokladech Vozidel, včetně registrační značky, značky, modelu, roku registrace, počtu najetých kilometrů, stavu používání, případného poškození a dalších požadovaných informací;
- b) dostupnost a stav Vozidla pro vyzvednutí a doručení;
- c) jakékoli zvláštní podmínky, které mohou ovlivnit manipulaci, nakládku, vykládku nebo přepravu (např. nepojízdná vozidla, nestandardní rozměry, přítomnost příslušenství nebo speciálního vybavení atd.).

5.2 Příkazce a Odesílatel prohlašují, že Vozidla svěřená k přepravě splňují platné předpisy, jsou vhodná k provozu a přepravě a že nespádají do kategorií zboží vyloučeného podle těchto Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecných obchodních podmínek společnosti Fleequid (např. vozidla nelegálního původu, vozidla podléhající správnímu zadržení, vozidla bez povinné dokumentace atd.), pokud není písemně dohodnuto jinak.

5.3 Příkazce a Odesílatel se zavazují:

- a) připravit Vozidla k vyzvednutí dle pokynů obdržených prostřednictvím platformy Fleequid Marketplace a zajistit přítomnost oprávněných osob pro doručení Dopracovatelci;
- b) neprodleně poskytnout veškeré další informace nebo doklady požadované společností Fleequid, dopravcem nebo příslušnými orgány pro provedení přepravy, včetně veškerých povolení, pověření a celních nebo administrativních dokladů;
- c) předem nahlásit veškeré podmínky, které mohou vést k rizikům, provozním obtížím nebo dodatečným nákladům (např. omezený přístup, zvláštní otevírací doba, potřeba zvláštních dopravních prostředků atd.).

5.4 Příkazce a Odesílatel jsou odpovědní za jakoukoli škodu, náklady, pokutu, poplatek nebo výdaje, které mohou vzniknout v důsledku:

- a) nesprávných, neúplných nebo chybějících informací;
- b) nepřipravenosti nebo nedostatečné přípravy Vozidla k přepravě, včetně případů, kdy Vozidlo není k dispozici v dohodnutých časech a dohodnutým způsobem nebo není vhodné pro

přepravní cestu (například z důvodu nedostatku motorového oleje, poruchy systému, podmínek, které brání bezpečné přepravě);

- c) porušení jakéhokoli zákona, nařízení nebo těchto Zvláštních obchodních podmínek a Všeobecných obchodních podmínek společnosti Fleequid.

5.5 V případě, že Odesílatel neposkytne Vozidlo v dohodnutém termínu a dohodnutým způsobem, nebo pokud se Vozidlo ukáže jako nevhodné k přepravě z důvodů, které lze připsat Odesílateli (například mechanické závady, nedostatek minimálních bezpečnostních požadavků, podmínky bránící nakládce nebo manipulaci), je Příkazce povinen zaplatit společnosti Fleequid paušální pokutu ve výši 250,00 EUR, a to kromě náhrady všech dodatečně vzniklých nákladů (například: náklady na neúspěšné převody, náklady na parkování, náklady na technické opravy atd.), aniž jsou dotčeny případné další nároky na škodu.

5.6 Příkazce a Odesílatel se zavazují odškodnit a zprostit odpovědnosti společnost Fleequid a jí jmenované Dopravce vůči jakémukoli nároku, stížnosti, škodě nebo výdaji, vyplývajícím z porušení povinností stanovených v tomto článku.

5.7 Pokud Příkazce nebo Odesílatel svěří společnosti Fleequid úkoly týkající se celních nebo administrativních operací, zaručují pravdivost a úplnost poskytnuté dokumentace a soulad vozidel s platnými předpisy týkajícími se vývozu, dovozu a provozu.

5.8 Příkazce a Odesílatel zmocňují společnost Fleequid ke zpracování osobních údajů nezbytných k provedení služby v souladu s ustanoveními platných právních předpisů a čl. 13.

6. ORGANIZACE A ŘÍZENÍ DOPRAVY.

6.1 Fleequid se jako Speditér zavazuje organizovat a řídit přepravu Vozidel s péčí dobrého speditéra a vybírat nejvhodnější Dopravce na základě charakteristik přepravy, sazeb, dodacích lhůt a dalších kritérií efektivity a spolehlivosti.

6.2 Fleequid si vyhrazuje právo:

- a) vybrat nejvhodnějšího Dopravce k provedení přepravy, aniž by byla dotčena ustanovení článku 3;
- b) stanovit trasu, způsoby a časy provedení přepravy s přihlédnutím k potřebám Příkazce, dopravním podmínkám, vzdálenostem a dalším relevantním faktorům;
- c) provádět skupinové zásilky s jinými Vozidly, pokud Příkazce písemně neurčí jinak;
- d) využívat subdopravce nebo jiné provozovatele k provádění specifických činností souvisejících s přepravou a zůstat odpovědný vůči Příkazci za jednání těchto stran.

6.3 V souvislosti se systémem přijímání Vozidel stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Fleequid Příkazce bere na vědomí a souhlasí s tím, že:

- a) Fleequid se neúčastní procesu převzetí Vozidla Odesílatelem, který má zároveň kvalifikaci Kupujícího, jelikož ačkoliv je Dopravce jmenován společností Fleequid, v této fázi přepravy Dopravce jedná s plným, výhradním a přímým zastoupením Příkazce. Za těchto okolností Dopravce zkontroluje stav Vozidla v době vyzvednutí nebo doručení, vypracuje zvláštní protokol nebo fotografickou dokumentaci a provede veškeré další přípravné činnosti pro převzetí Vozidla od Odesílatele a/nebo Prodávajícího.
- b) I když společnost Fleequid vystupuje jako Speditér, zůstává Příkazce výhradně odpovědný za přímé poskytnutí jasných, úplných a podrobných pokynů odpovědnému Dopravci týkajících se systému přejímky vozidel stanoveného v těchto Zvláštních obchodních podmínkách, včetně metod kontroly, dokumentace a zaznamenávání jakýchkoli neshod, přičemž se rozumí, že tato činnost je prováděna na výhradní riziko Příkazce.
- c) Pokud Kupující/Příkazce neposkytne Dopravci konkrétní písemné pokyny s minimálním předstihem tří (3) dnů před datem provedení přepravy, bude jednání Dopravce – včetně jakékoli dokumentace, kterou Dopravce vypracoval nebo získal – považováno za Příkazcem mlčky schválené. V takovém případě Příkazce prohlašuje, že v maximálním rozsahu povoleném zákonem odškodní a ochrání společnost Fleequid před jakoukoli odpovědností za škody, nedostatky, vady nebo neshody, a to i skryté, které se mohou objevit po převzetí Vozidla Dopravcem.
- d) Fleequid si jakožto Speditér vyhrazuje právo – aniž by z toho vyplývala jakákoli povinnost – zpřístupnit dokumentaci vypracovanou Dopravcem Příkazci, který má zároveň postavení Kupujícího, prostřednictvím platformy Fleequid Marketplace nebo jiného vhodného nástroje, a to výhradně za účelem umožnění uplatnění práva na přijetí nebo odmítnutí Vozidla v souladu s metodami a podmínkami stanovenými v těchto Zvláštních obchodních podmínkách.
- e) Pokud je Vozidlo přijato, přeprava a/nebo dodání bude pokračovat v souladu s ustanoveními smlouvy.
- f) V případě odmítnutí Vozidla ze strany Příkazce si společnost Fleequid vyhrazuje právo:
 - (i) ukončit přepravní smlouvu s okamžitou platností; (ii) přijmout opatření považovaná za nejvhodnější pro úschovu, skladování, vrácení nebo restituci Vozidla a účtovat Příkazci veškeré související náklady; (iii) ponechat si veškeré již zaplacené částky jako poplatky, zálohy nebo smluvní pokuty, aniž by bylo dotčeno právo na náhradu jakýchkoli dalších škod vzniklých společnosti Fleequid v důsledku odmítnutí.

6.4 Fleequid se zavazuje neprodleně informovat Příkazce o všech okolnostech, které by mohly ovlivnit provedení přepravy, jako je zpoždění, překážky, provozní potíže nebo potřeba změn stanoveného harmonogramu.

6.5 Fleequid může na žádost Příkazce nebo z vlastní iniciativy provádět doplňkové operace, pokud dle vlastního uvážení považuje takové činnosti za nezbytné pro včasné a správné plnění přepravní smlouvy, jako například:

- a) mytí a čištění Vozidla;
- b) tankování;
- c) drobné opravy nebo údržbu;
- d) úschovu a dočasné uskladnění Vozidla;
- e) správní nebo celní řízení.

Náklady související s těmito vedlejšími operacemi hradí Příkazce podle sazeb uplatňovaných společností Fleequid nebo pověřenými třetími stranami.

7. POPLATKY, PLATBY A ZÁLOHY.

7.1 Poplatky za službu přepravy a dopravy Vozidel jsou uvedené na platformě Fleequid Marketplace a jsou akceptované Uživatelem, nebo jsou to poplatky písemně dohodnuté mezi Stranami. Ceny se vztahují výhradně na služby uvedené v objednávce a nezahrnují žádné dodatečné náklady vyplývající z doplňkových služeb, mimořádných operací, činností prováděných mimo běžnou pracovní dobu, cel, daní ani jiných nákladů, které nejsou výslovně uvedeny.

7.2 Poplatky splatné společnosti Fleequid musí být uhrazeny v souladu se způsoby a podmínkami uvedenými na platformě Marketplace nebo jak bylo písemně dohodnuto. Nemá-li dohodnuto jinak, je platba provedena předem, což je podmínkou pro poskytnutí služby. Jakékoli zpoždění platby bude mít za následek uplatnění úroku z prodlení ve výši stanovené zákonem, aniž by bylo dotčeno právo společnosti Fleequid pozastavit nebo odmítnout poskytování služeb až do úplného zaplacení.

7.3 Pokud by Fleequid na účet Příkazce uhradilo částky týkající se přepravného, poplatků za přepravu, skladovacích nákladů, celních poplatků, daní, pokut nebo jiných nákladů, je Příkazce povinen tyto částky v plné výši uhradit, včetně jakýchkoli úroků a dalších nákladů. V případě změny směnných kurzů hradí rozdíl Příkazce.

7.4 V případě, že je platba poplatků účtována Prodejci, Odesílateli, příjemci nebo třetím stranám, zůstává Příkazce společně a nerozdílně odpovědný za platbu společnosti Fleequid, pokud určená strana neprodleně nesplní požadavky. Žádná částka splatná společnosti Fleequid nemůže být započítána proti žádným pohledávkám uplatněným Příkazcem nebo třetími stranami, pokud není písemně dohodnuto jinak.

7.5 Příkazce je povinen uhradit společnosti Fleequid veškeré náklady, výdaje nebo poplatky vzniklé v souvislosti se zastávkami při přepravě, skladováním, uskladněním, vrácením Vozidel do skladu, mimořádnými službami nebo jinými činnostmi nezbytnými pro uschování, vrácení nebo správu vozidel v případě zpoždění, odmítnutí nebo nedostupnosti příjemce.

7.6 Společnost Fleequid si vyhrazuje právo zadržovat a disponovat Vozidly a jakýmkoli jiným zbožím nebo dokumenty, které má v držení, až do úplného uhrazení všech nesplacených dluhů, a to i v případě, že se týkají předchozích služeb nebo jiných služeb, než pro které byla Vozidla svěřena, v souladu s článkem 10 těchto Zvláštních obchodních podmínek a články 2761, 2756 a 2797 italského občanského zákoníku.

8. DODACÍ PODMÍNKY A ODPOVĚDNOST.

8.1 Podmínky týkající se vyzvednutí, přepravy a doručení vozidel uvedené na platformě Fleequid Marketplace nebo dohodnuté mezi stranami je třeba považovat za orientační a nepodstatné, pokud není písemně dohodnuto jinak. Speditér a pověřený Dopravci se zavazují, že při provádění služby vynaloží maximální péči, ale nezaručují dodržení přísných dodacích lhůt.

8.2 Speditér neodpovídá za zpoždění při vyzvednutí, přepravě nebo dodání Vozidel v důsledku vyšší moci (viz čl. 12 níže) nebo jiných okolností mimo jeho kontrolu. V takových případech Speditér neprodleně informuje Příkazce o povaze a předvídatelné délce zpoždění.

8.3 Společnost Fleequid působí výhradně jako Speditér podle článku 1737 a násl. článků italského občanského zákoníku a nepřebírá žádnou odpovědnost za fyzické provedení přepravy, které zůstává v odpovědnosti určeného Dopravce. Odpovědnost společnosti Fleequid je omezena na provedení přepravní objednávky a jakékoli vedlejší operace v mezích stanovených zákonem a těmito Zvláštními obchodními podmínkami. Fleequid odpovídá výhradně za škody přímo vyplývající z úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti při organizaci a řízení přepravy. Jakákoli odpovědnost za nepřímé nebo následné škody, jako například: ušlý zisk, technický výpadek, ztráta příležitosti, poškození pověsti nebo jiná újma, je vyloučena.

8.4 Určený Dopravce je vůči Příkazci a/nebo příjemci odpovědný za bezpečnost, ztrátu a poškození vozidel během přepravy, a to v mezích a způsobem stanoveným Přepravní smlouvou a platnými právními předpisy. V případě poškození, ztráty, poruchy nebo chybějících věcí musí Klient podat reklamaci ve lhůtách a způsobem stanoveným zákonem a Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Fleequid.

8.5 V žádném případě nesmí odpovědnost Speditéra, pokud bude zjištěna, překročit limity náhrady škody stanovené právními předpisy platnými pro jeho činnost. Ve výjimečných případech, kdy Speditér převezme i provedení přepravy, platí omezení odpovědnosti stanovené pro Dopravce zákonem a případnými platnými mezinárodními úmluvami.

8.6 V případě zpoždění, nedostupnosti nebo odmítnutí dodání Vozidla příjemcem je Speditér oprávněn jménem a na účet Příkazce přijmout veškerá vhodná opatření k úschově, dočasnému uskladnění nebo vrácení Vozidla a účtovat Příkazci související výdaje a dodatečné náklady.

8.7 Příkazce se zavazuje odškodnit a zbavit Fleequid odpovědnosti za jakékoli nároky na odškodnění, náklady, výdaje nebo poplatky vyplývající z porušení smluvních a regulačních povinností ze strany samotného Příkazce, Odesílatele, příjemce nebo třetích stran.

8.8 V případě poškození, ztráty nebo poruchy, kterou lze přičíst určenému Dopravci, se Příkazce zavazuje podniknout proti němu přímé kroky za účelem získání související náhrady škody a výslovně se vzdává jakéhokoli nároku na náhradu škody vůči společnosti Fleequid. Rozumí se, že Fleequid jakožto pouhý Speditér nepřebírá žádnou odpovědnost za materiální provedení přepravy a je Příkazcem výslovně zproštěn odpovědnosti za jakékoli žaloby, požadavky nebo nároky, a to i od třetích stran, související se skutečnostmi nebo opomenutími přičitatelnými Dopravci.

9. POJIŠTĚNÍ.

9.1 Příkazce má právo požadovat, aby Speditér uzavřel svým jménem a na své náklady pojištění, které kryje rizika ztráty, poškození nebo poruchy Vozidel během přepravy a jakýchkoli doplňkových operací.

9.2 Pojistné krytí, je-li vyžadováno, sjednává Fleequid dle obvyklých tržních podmínek a v rámci běžných forem pojištění jménem oprávněné strany nebo jménem jiných osob, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak. Podmínky, limity odpovědnosti, spoluúčasti a vyloučení musí být uvedeny v cenové nabídce nebo v přepravní smlouvě.

9.3 Společnost Fleequid nebude za žádných okolností považována za pojistitele ani spolupojistitele zásilky nebo přepravy. Odpovědnost Speditéra je i nadále omezena na organizaci a řízení přepravní služby v souladu s těmito Zvláštními obchodními podmínkami.

9.4 Neexistují-li konkrétní pokyny od Příkazce, bude jakékoli pojištění sjednáváno pro běžná rizika podle obvyklých podmínek v daném odvětví. Jakékoli rozšíření krytí nebo pojištění dodatečného rizika musí být výslovně vyžádáno a odsouhlaseno.

9.5 Příkazce se může samostatně rozhodnout pojistit Vozidlo během přepravy. V tomto případě musí pojistná smlouva obsahovat výslovné zřeknutí se pojistitele práva na postih vůči společnosti Fleequid.

9.6 Speditér není povinen jednat jménem Příkazce při vyřizování pohledávek, přerušování promlčecích lhůt nebo provádění posudků, pokud není k těmto činnostem výslovně pověřen a samostatně za ně odměněn.

9.7 Náklady na pojištění, včetně jakéhokoli navýšení v důsledku rozšíření rizik nebo dodatečných služeb, hradí Příkazce a budou specifikovány v cenové nabídce nebo v přepravní smlouvě.

10. ZADRŽOVACÍ PRÁVO A PŘEDNOSTNÍ NÁROK.

10.1 Fleequid, jakožto Speditér, má zadržovací právo na vozidla, dokumenty a jakékoli jiné zboží, které má v držení, až do úplného uhrazení všech nesplacených dluhů ze strany Příkazce, Odesílatele, příjemce nebo jakékoli jiné osoby, která je součástí

smluvního vztahu týkajícího se přepravy a přepravních služeb, doplňkových operací, záloh, poplatků a vedlejších výdajů.

10.2 V souladu s články 2756 a 2761 italského občanského zákoníku požívá Speditér právní výsadu k Vozidlům a zboží svěřenému k přepravě, jako záruku za veškeré pohledávky vyplývající ze smluvního vztahu, včetně pohledávek za přepravu, poplatků, záloh, cel, daní, dodatečných poplatků a jakýchkoli dalších splatných částek.

10.3 Zadržovací právo a přednostní nárok se vztahují také na pohledávky vyplývající z předchozích služeb nebo služeb odlišných od těch, pro které byla Vozidla svěřena, jakož i na pohledávky vyplývající z jiných smluvních vztahů mezi společnostmi Fleequid a Příkazcem nebo s nimi spojenými třetími stranami.

10.4 Speditér může uplatnit zadržovací právo tím, že si ponechá Vozidla, doklady a další zboží ve svém držení až do úplného zaplacení nesplacených dluhů, a to i v případě sporu nebo reklamace, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak.

10.5 V případě nezaplacení ve stanovené lhůtě může společnost Fleequid, po písemném oznámení Příkazci, přistoupit k prodeji nebo likvidaci zadržených vozidel či jiného majetku v souladu s postupy stanovenými zákonem za účelem vymáhání dlužné částky, a to bez újmy na dalších právech a nárocích.

10.6 Příkazce se zavazuje odškodnit a zbavit Fleequid odpovědnosti za jakékoli závazky, náklady, výdaje nebo nároky vyplývající z uplatnění zadržovacího práva a přednostního nároku, jakož i za jakékoli kroky podniknuté k vymáhání nesplacených dluhů.

11. STÍŽNOSTI A SOUDNÍ SPORY.

11.1 Veškeré stížnosti týkající se ztráty, poruchy, poškození, nesprávného doručení nebo zpoždění přepravovaných Vozidel musí být společnosti Fleequid předloženy Příkazcem nebo příjemcem v souladu s podmínkami uvedenými ve Všeobecných obchodních podmínkách platformy Fleequid Marketplace, které jsou k dispozici na webových stránkách www.fleequid.com. Stížnosti musí být podány zejména písemně prostřednictvím platformy Fleequid Marketplace nebo e-mailem na adresu claims@fleequid.com v rámci přísně stanovených lhůt a v souladu s podrobnými postupy uvedenými v tomto dokumentu.

11.2 Společnost Fleequid vyřizuje stížnosti v souladu s postupem stanoveným ve Všeobecných obchodních podmínkách platformy Fleequid Marketplace a sděluje výsledek šetření v rámci lhůt a způsobem v nich stanoveným. Pokud je reklamace uznána, společnost Fleequid poskytne náhradu škody v mezích stanovených těmito Zvláštními obchodními podmínkami, Všeobecnými obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

11.3 Před zahájením právních kroků se strany zavazují pokusit o smírné řešení sporu, a to i využitím nástrojů pro smírní řízení poskytovaných platformou Fleequid Marketplace nebo jiných neformálních nástrojů pro vyjednávání. V případě, že nedoručí k vyřešení sporu do 30 (třiceti) dnů od písemného oznámení sporu, se strany zavazují pokusit se o mediaci u Mediačního orgánu Hospodářské komory v Comu, v souladu s vládním nařízením č. 28/2010. V případě, že mediaci nedosáhne dohody do 60 (šedesáti) dnů od zahájení řízení,

spor bude s konečnou platností vyřešen formální arbitráží v souladu s pravidly Milánské arbitrážní komory jediným rozhodcem jmenovaným v souladu s těmito pravidly. Sídlem rozhodčího řízení bude Milán, jazykem bude italština a rozhodným právem bude právo stanovené v těchto Zvláštních obchodních podmínkách přepravní služby.

11.4 Vše, co není výslovně uvedeno v tomto článku, se řídí postupy, podmínkami a způsoby stanovenými ve Všeobecných obchodních podmínkách platformy Fleequid Marketplace.

12. Vyšší moc.

12.1 Pro účely těchto Zvláštních obchodních podmínek zahrnují příčiny vyšší moci jakoukoli událost, okolnost, skutečnost, čin, opomenutí nebo situaci, bez ohledu na jejich předvídatelnost, která je mimo přiměřenou kontrolu strany, která se jich dovolává, a která brání, brzdí, omezuje nebo zpožďuje, ať už zcela nebo zčásti, plnění smluvních závazků. Za příčiny vyšší moci se například, mimo jiné, považuje následující: přírodní katastrofy jakéhokoli druhu; mimořádné atmosférické jevy; požáry, výbuchy, povodně, zemětřesení; epidemie, pandemie; války (vyhlášené či nevyhlášené), invaze, teroristické činy; nepokoje, povstání, stávky, výluky nebo jiné protestní akce (i když se přímo netýkají zaměstnanců Strany); embargo, blokády; omezení nebo opatření jakéhokoli veřejného, správního, soudního nebo celního orgánu; nehody nebo poruchy dopravních prostředků; nedostupnost infrastruktury, energie, paliva nebo surovin; přerušení základních služeb (včetně IT, komunikačních nebo síťových služeb); jednání, opomenutí nebo selhání ze strany Příkazce, Odesílatele, příjemce nebo třetích stran; epidemie, pandemie, opatření na ochranu zdraví; kybernetické útoky; výpadky proudu; finanční krize; legislativní nebo regulační změny a jakákoli jiná příčina, která, byť i nepřímo, znemožňuje nebo nadměrně ztěžuje plnění smluvních závazků.

12.2 V případě vzniku vyšší moci se povinnosti dotčené Strany pozastavují po celou dobu trvání události a po dobu nezbytně nutnou k jejímu ukončení. V takových případech nemůže být Straně postižené událostí vyšší moci přičítána žádná odpovědnost, kompenzace ani pokuta.

12.3 Strana, která hodlá uplatnit své právo na pozastavení z důvodu vyšší moci, musí o tom druhou Stranu neprodleně písemně informovat s uvedením povahy události, její předpokládanou dobou trvání a předvídatelnými důsledky pro plnění smlouvy.

12.4

Pokud příčina vyšší moci trvá po dobu delší než 30 (třicet) po sobě jdoucích dnů, má každá ze Stran právo vypovědět smlouvu bez povinnosti platit náhradu, a to písemnou výpovědí doručenou druhé Straně.

12.5 Strany se zavazují spolupracovat v dobré víře, aby přijaly veškerá přiměřená opatření ke zmírnění dopadů události vyšší moci a co nejdříve obnovily plnění smluvních závazků.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

13.1 V souvislosti s plněním přepravní smlouvy a za účelem poskytování přepravní služby zpracovává společnost Fleequid osobní údaje Příkazce, stran zapojených do přepravy a příjemců v souladu s nařízením (EU) 2016/679 („GDPR“), platnými vnitrostátními právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na adrese: <https://fleequid.com/it/privacy-policy>.

13.2 Osobní údaje jsou zpracovávány pro účely úzce související a nezbytné pro poskytování přepravní služby, řízení souvisejících administrativních, logistických a provozních činností a pro plnění zákonných povinností a ochranu práv společnosti Fleequid.

13.3 Osobní údaje mohou být zpřístupněny dopravcům, poskytovatelům logistických služeb, konzultantům, veřejným orgánům, příslušným orgánům a dalším třetím stranám, a to výhradně pro výše uvedené účely a v mezích stanovených platnými právními předpisy a Zásadami ochrany osobních údajů.

13.4 Registrací a/nebo využíváním přepravní služby Příkazce prohlašuje, že si přečetl a porozuměl Zásadám ochrany osobních údajů společnosti Fleequid, a pokud je to vyžadováno, souhlasí s nimi.

13.5 Subjekt, na který se tyto údaje vztahují, může kdykoli uplatnit práva stanovená v článcích 15 a násl. GDPR (přístup, oprava, výmaz, omezení, námitka, přenositelnost) v souladu s metodami uvedenými v Zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách www.fleequid.com.

13.6 Další podrobnosti o metodách a účelech zpracování osobních údajů v rámci Přepravní služby naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů společnosti Fleequid, které tvoří nedílnou součást těchto Zvláštních obchodních podmínek.

14. JEDNOSTRANNÁ ÚPRAVA ZVLÁŠTNÍCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK.

Tyto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby podléhají, pokud jde o způsoby jejich úprav, v plném rozsahu ustanovením článku 3) Všeobecných obchodních podmínek platformy Fleequid Marketplace, zveřejněných na oficiálních webových stránkách www.fleequid.com a které jsou volně přístupné uživatelům. Společnost Fleequid si zejména vyhrazuje právo je jednostranně změnit, a to stejnými způsoby, omezeními, formami oznámení a komunikačními nástroji, jaké jsou stanoveny pro Všeobecné obchodní podmínky. Takové změny nabývají účinnosti po uplynutí lhůty uvedené v oznámení, pokud je Uživatel předem výslovně nepřijal nebo v dané lhůtě neuplatnil své právo na odstoupení od smlouvy. Je stanoveno, že pokud nebude výslovně písemně uvedeno jinak, předchozí verze těchto Zvláštních obchodních podmínek budou nadále platit výhradně pro vztahy, které byly uzavřeny před datem změny, jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách. Používáním Přepravní služby po provedené úpravě se uděluje souhlas se Zvláštními obchodními podmínkami v platném znění.

15. ROZHODNÉ PRÁVO, JAZYK A JURISDIKCE.

15.1 Tyto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby spolu se všemi ustanoveními, která upravují vztahy mezi společností Fleequid, Příkazcem, Odesílatelem, příjemcem a obecněji

mezi Uživateli, se řídí výhradně italským právem. Jakékoli platné mezinárodní právo nebo úmluvy budou začleněny pouze v rozsahu, v jakém nebudou v rozporu s italským právem.

15.2 Pro jakékoli spory týkající se platnosti, výkladu, provedení nebo ukončení těchto Zvláštní obchodní podmínky přepravní služby, Všeobecných obchodních podmínek, smluv nebo jakéhokoli jiného souvisejícího právního úkonu má výlučnou pravomoc soud v Comu, s výslovným vyloučením jakéhokoli jiného konkurenčního nebo alternativního soudu, pokud se Strany písemně nedohodnou jinak.

15.3 Úředním jazykem těchto Zvláštních obchodních podmínek přepravní služby a souvisejících smluvních vztahů je italština. Pokud budou tyto Zvláštní obchodní podmínky přeloženy do jiných jazyků, má přednost italská verze a bude považována za jedinou závaznou verzi pro účely výkladu a uplatňování smlouvy.

16. SDĚLENÍ.

16.1 Není-li stanoveno jinak, musí být veškerá komunikace mezi Speditérem a Příkazcem uskutečněna písemně a zaslána doporučenou poštou s potvrzením o doručení, expresní kurýrní službou nebo e-mailem na následující adresu:

ADOREA S.R.L.
Provincial Road for Bizzarone, 43
22077 Olgiate Comasco (CO),
Daňový kód a IČ DPH
04114790134 Tel. 39
0287176063
e-mail info@fleequid.com

16.2 Oznámení jsou považována za platná a závazná doručením, pokud jsou odeslána doporučeně s potvrzením o doručení, předáním kurýrovi, pokud jsou odeslána expresní kurýrní službou, nebo potvrzením doručení, pokud jsou odeslána na e-mailovou adresu společnosti Fleequid.

16.3 Společnost Fleequid zasílá veškerá oznámení na adresy, včetně běžných e-mailových adres, které Příkazce uvedl při registraci na platformě Marketplace, a předpokládá se, že je příjemce po odeslání společností Fleequid obdržel a přečetl.

V souladu s články 1341 a 1342 italského občanského zákoníku a pro účely těchto článků Příkazce výslovně prohlašuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s následujícími ustanoveními Zvláštních obchodních podmínek přepravní služby: čl. 4) Právo společnosti Fleequid odmítnout nebo ukončit zakázku; čl. 5) Objektivní odpovědnost Příkazce, smluvní pokuta, povinnost odškodnit společnost Fleequid; čl. 6) Tichý souhlas s jednáním Dopravce, vyloučení odpovědnosti a

neúčast společnosti Fleequid v systému přijímání vozidel, náhrada škody, neúčast; čl. 7) Společná a nerozdílná platební povinnost, zákaz odškodnění, právo na zadržení a prodej zadržených Vozidel; čl. 8) Nepodstatné dodací podmínky, omezení odpovědnosti, vyloučení odpovědnosti za nepřímé škody, odškodnění; čl. 10) Rozšíření zadržovacího práva a přednostního nároku, prodej Vozidel v případě prodlení; čl. 11) Povinné mediační a arbitrážní řízení namísto obecného soudu; čl. 14) Právo společnosti Fleequid na jednostrannou změnu smluvních podmínek; čl. 15) Výhradně italské rozhodné právo, výlučná jurisdikce soudu v Comu.